



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 1/478/2015

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן

התובע: חיים אוחנה
מרחוב סול ליפצין 20/6 ירושלים

נ ג ד

הנתבע: אשר חזן
ע"י ב"כ עוה"ד רחלי שור
מרחוב הלל 23 ירושלים

פסק דין

1. הצדדים הינם בעלי דירות בבית המשותף ברחוב סול ליפצין 20/6 ירושלים הבנוי על חלקה 41 בגוש 29937.
2. הבית נרשם כמבנה 7 בבית משותף מורכב שנרשם בחלקה הנ"ל בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.
3. המחלוקת שבין הצדדים הינה בנוגע למחסן בחניית הנתבע אשר לטענת התובע גורם לו להפרעה בגישה לחניה הצמודה לדירתו.
4. בדיון מיום 08.02.16 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה "לאחר ביקור במקום שייערך על ידי המפקח והגשת סיכומים מטעם הצדדים ינתן פסק דין בתובענה".
5. ביום 14.02.16 נערך ביקור במקום במעמד הצדדים ולאחר מכן הצדדים סיכמו בכתב את טענותיהם.

תמצית סיכום טענות התובע

6. הנתבע החנה את רכבו במשך 6 שנים (בין השנים 2006-2012) בחניה פרטית של התובע. בשנת 2012, כשהפסיק הנתבע להחנות בחניית התובע, הוא בנה את המחסן בחניה הצמודה לדירתו. בשל קיומו של המחסן רכב אשר חונה בחניה של דירת הנתבע בולט ומפריע לרכב החונה בחניה של התובע. העירייה איננה מטפלת בסוגיה בשל חוסר עניין לציבור. על הנתבע להרוס את המחסן ולהחזיר את השטח ליעודו המקורי כחניה. עוד עתר התובע להשבת הוצאותיו בסך של כ- 1,000 ₪.

תמצית סיכום טענות הנתבע

7. התביעה הוגשה בחוסר תום לב. רכב החונה בחניית הנתבע אינו חורג מחוץ לתחום החניה. אין כל הפרעה בכניסה וביציאה מחניית התובע, בפרט כאשר לתובע שתי חניות טוריות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

תיקים: 1/478/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

רחבות. דווקא חניית התובע, מחוץ לגבולות החניה, היא זו אשר מפריעה לנתבע בתמרון רכבו. הרכב המצולם בתמונות של התובע אינו של הנתבע ולא ידוע לו כלל למי הוא שייך. גם רכבים אחרים במתחם החניה בולטים מחוץ לקו החניה אך כנגדם לא נקט התובע בהליכים. המחסן אינו מהווה עבירת בניה וגם לא נבנה על ידי הנתבע. המחסן קיים משך שנים והעלאת הטענה רק עתה מטרתה להתנכל לנתבע. מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף וברכוש הפרטי. בשל הטרדות התובע את הנתבע הוא גם עבר לאחרונה מקום מגורים ואף אינו מחנה את רכבו בחניה המקורה על מנת להימנע מכל חיכוך עם התובע.

דיון והכרעה

8. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים ובעיקר על סמך התרשמותי בביקור במקום אני מוצא לנכון לדחות את התביעה בכל הקשור לסעד המבוקש להריסת המחסן הבנוי בחניית התובע.

9. ראשית, מן הביקור במקום עולה כי המחסן מותקן, כל כולו, בתוך תחום החניה הצמודה לדירת הנתבע (חניה קמ"ח הצמודה לתת חלקה 85). אין כל חריגה של המחסן לתחום חניה אחרת בבית, רכוש צמוד או רכוש משותף.

וידוגש, למחסן שלושה קירות קיימים של מבנה הבית אשר תוחמים את חניית דירת הנתבע וכל שנבנה הוא קיר חיצוני בין קירות אלו (ר' עמוד 1 לפרוטוקול ביקור במקום שורות 26-28). מהביקור במקום עולה בבירור כי חניית הנתבע (בה מותקן המחסן) מתוחמת בקירות מכל צדדיה.

בנסיבות האמורות אין במחסן הספציפי, כשלעצמו, להוות הפרעה כלשהי למי מבעלי הדירות בבית – לא לעניין הגישה לחניות, לא לעניין התמרון, לא לעניין פתיחת דלתות כלי רכב חונים ולא בכל הקשור אחר. ודאי אמורים הדברים בנוגע לתובע שהחניות הצמודות לדירתו כלל אינן צמודות פיזית למחסן.

10. שנית, גם על פי טענות התובע הרי שעצם קיומו של המחסן אין בו להפריע לו – המחסן אינו זה שמפריע לתמרון הנטען אלא כלי רכב אשר חונה, לכאורה, בשטח החניה שמעבר לאותו המחסן ובולט מחוץ לתחום החניה.

11. שלישית, השאלה אם המחסן מאושר תכנונית איננה רלבנטית לצורך ההכרעה בהליך דנן - עסקינן בתובענה קניינית מכוח הוראות חוק המקרקעין ומסמכי רישום הבית המשותף. הליכי התכנון הינם שונים ונפרדים וללא זיקה ישירה בינם לבין דיני הקניין.

מעבר לאמור הרי שגם רשויות התכנון לא מצאו לנכון לנקוט בכל פעולה כנגד בניית המחסן הפרטני בחניה הנדונה ואף אישרו כי מדובר בפעולה אשר פטורה מהיתר (ר' אישור נציגת היועץ המשפטי לממשלה מיום 12.07.15 אשר צורף לסיכומי התובע).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

תיקים: 1/478/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

12. רביעית, שטח החניה של הנתבע היה סגור כמחסן לאורך שנים. כך נטען בביקור במקום (עמוד 1 לפרוטוקול שורה 28). האמור נתמך בטענותיו של התובע בסיכומים לפיהם הנתבע חנה בחניה הצמודה לדירת התובע עד שנת 2012 ורק אז, כשחדל מלעשות שימוש זה, עשה שינויים בחניה לסגירת המחסן. לו המחסן לא היה קיים קודם לכן, ודאי עד לקצה החניה (כפי שנטען בביקור במקום), לא היה לנתבע כל צורך בשימוש בחניה הפרטית של התובע משך כל אותם שנים.

מכל מקום, גם לשיטתו של התובע הרי שהמחסן קיים מאז שנת 2012 ולא נשמעה כל טענה או טרענה בהקשר זה כל השנים מאז התקנתו או מאז ביצוע השינויים בגודלו.

התובע אינו מציע כל הסבר להשתהות בהגשת תביעתו, לא משנת 2012 וודאי שלא משך 9 השנים מאז רכש הנתבע את זכויותיו בדירה, ועוד קודם לכן, בעת סגירת המחסן על ידי הבעלים הקודמים של דירת הנתבע (ר' סעיפים 4 ו-5 לכתב ההגנה).

בנסיבות המפורטות, בפרט שעה שהתובע התיר לנתבע לעשות שימוש בחניה שבבעלותו משך תקופה של 6 שנים כנטען על ידו, ניתן גם להסיק כי קיימת הסכמה קונסטרוקטיבית של התובע להתקנת מחסן בחניית הנתבע (אף אם לא לגודלו המצומצם יותר).

13. חמישית, התובע לא הביא ולו בעל דירה נוסף אחד לפחות אשר תומך בתביעתו לסילוק המחסן המותקן בחניית התובע.

14. שישית, לא הוכח כי בהתקנת המחסן יש משום פגיעה או עשויה להיות פגיעה ברכוש המשותף בבית או בשוויו או בדירות אחרות. ודאי אמורים הדברים בנסיבות האובייקטיביות כמתואר לעיל לפיהן מדובר בשלושה קירות התוחמים את החניה ופעולה פיזית שבוצעה בתוך תחום החניה הצמודה (כזכות בעל דירה על פי סעיף 2(ג) לתקנון המצוי).

בנסיבות העובדתיות המפורטות וכפי שהתגלו בביקור במקום הרי שלא הופרו הוראות סעיפים 2(א) ו-2(ב) לתקנון המצוי.

15. אף שהסעד העיקרי שעניינו הריסת המחסן נדחה כאמור, כן יש מקום בנסיבות ליתן הנחיות לעניין החניה במתחם החניה בבית.

16. חניות הצדדים סמוכות ומאונכות ליד קיר הבית ומהביקור במקום התברר כי "ברגע שרכב חונה בחניית הנתבע בבליטה מעבר לקיר הוא עשוי להפריע לתמרון רכב לחנית התובע החיצונית". בהתאם התברר כי "אם רכב חונה בחנייה החיצונית של התובע בבליטה מקו הקיר גם הוא מפריע לתמרון רכב המבקש לחנות בחניה של הנתבע" (עמוד 1 לפרוטוקול ביקור במקום שורות 31-32 ו-37-38).

17. בביקור במקום התברר כי אין כל קושי להחנות רכב בחניית התובע מבלי שזה יבלוט מעבר לקו הקיר, בפרט שעה שלדירת התובע שתי חניות טוריות (עמוד 1 לפרוטוקול שורות 29-



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

תיקים: 1/478/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

30). חניה כאמור איננה גורמת להפרעה. בהתאם, גם רכב הנתבע, כאשר הוא חונה צמוד לדלת המחסן אינו חורג מעבר לסנטימטרים ספורים מקו הקיר, בדומה ליתר הרכבים אשר חונים באותה שורת חניות (עמוד 1 שורות 32-31). בחניית רכב התובע בחניה הצמודה לדירתו, כפי שהיתה במסגרת הביקור במקום, לא היה משום הפרעה בתמרון לכניסה או יציאה מחניית התובע.

18. לפיכך, נכון יהיה לקבוע הוראות אשר יביאו לקיבוע המצב בו אין כלי רכב חונים גורמים להפרעה לתמרון של כלי רכב אחרים.

סיכום

19. לאור כל האמור לעיל אני קובע כלהלן:

19.1. התביעה להריסת המחסן נדחית.

19.2. אני מחייב את הנתבע להחנות את הרכב בחניה הצמודה לדירתו באופן שהרכב לא יבלוט מעבר לקו הקיר (בזווית 90 מעלות) המצוי בין חניות הצדדים.

וידגש, רכב החונה בחניית הנתבע לא יבלוט מעבר לקו הקיר יותר מאשר המיקום המתועד בתמונות המצורפות לכתב ההגנה. כל חניה אחרת, מעבר לקו האמור, אסורה.

19.3. מוטב יעשה גם התובע וידאג כי כלי רכב החונה בחנייה הקיצונית הצמודה לדירתו לא יחרוג מעבר לקו הקיר האמור ובכך יחסוך הליכים מיותרים נוספים בין הצדדים.

20. בנסיבות דנן, לאור תוצאות ההליך, התנהלות הצדדים וההסכמה הדיונית אשר חסכה ניהולם של הליכים יקרים וארוכים, ובתקווה להתחלה חדשה ו- "שלום בית", אינני עושה צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ג אדר א תשע"ו, 03 מרץ 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים